

DOSSIER AVOCAT · validation juridique

AUDIT & PRÉPARATION

Comparatif juridique — Notre dossier vs TikTok vs Instagram (Meta)

Document interne — validation juridique requise avant diffusion ou signature · Généré le 03 août 2026

⚠ **Document indicatif.** Contenu produit par l'équipe produit à titre préparatoire ; il ne constitue pas un avis juridique. Seules les versions publiées in-app après validation avocat et complétion des données éditeur font foi.

Mode : audit CTO · **Date :** 3 août 2026**Périmètre :** contenu du dossier `commun/docs/juridique/dossier-avocat-a-valider/` + sources in-app `web/app/src/content/legal/`**Références externes :** documents publics TikTok (Terms, Community Guidelines, Privacy, Branded Content Policy, Advertising Policies) · Meta/Instagram (Terms of Use, Community Standards, Privacy Policy, Branded Content, Ad Standards, EU DSA resources).

Limite de l'analyse : TikTok et Instagram publient des centaines de pages juridiques et annexes régionales. Le comparatif porte sur **la couverture fonctionnelle** attendue d'une **plateforme UGC + pub native + monétisation créateurs** en UE/France, pas sur une parité ligne à ligne avec des géants (VLOP, 40+ langues, 50+ pays).

1. Synthèse — verdict global

	TikTok / Instagram	Notre dossier
Socle utilisateur (CGU, privacy, cookies, LCEN)	Très complet	Bon — équivalent « MVP sérieux » ; mentions + DSA contact présents
Règles de communauté & modération	Documents dédiés + centre d'aide	Amélioré (août 2026) — docs dédiés exportés ; recours à valider avocat
Publicité & sponsors	Politiques publiques annonceurs + créateurs (branded content)	Bon côté B2B (devis, contrat, reporting) + politiques utilisateur ajoutées
Droits d'auteur / retrait	Copyright policy, formulaires, contre-notification	Amélioré — politique dédiée + signalement in-app · procédure à valider
Mineurs & sécurité enfant	Politiques jeunesse, comptes teens, parental	Basique — 13+ / 16 live / 18 paiements · pas de doc dédié parental / teen
Stores mobile (IAP, Apple Sign-In, labels privacy)	N/A (eux = stores)	Hors dossier juridique textuel — identifié dans LEGAL_REPORT / TODO · critique avant soumission App Store
DSA (UE)	Portails transparence, modération, pub	Entrée de gamme OK (signalement, contact DSA en mentions) · Manque transparence algo (bonne pratique), CMP opérationnelle

Conclusion : le dossier juridique est **solide pour une preprod / lancement B2B sponsor + RGPD**. Il reste **en retrait vs TikTok/Instagram** sur **mineurs détaillés, law enforcement, CMP cookies** et **alignement stores** (non couvert par les PDF seuls).

2. Inventaire du dossier juridique (ce que vous avez)

Bloc dossier	Documents	Rôle
01-commercial-sponsors/	Devis, contrat type, reporting	B2B annonceurs · proche Meta/TikTok Ads Terms (côté annonceur)
02-documents-utilisateurs/	CGU, privacy, mentions, cookies, RGPD synthèse, API plateformes, licences OSS, communauté, branded content, pub, modération, copyright	Cœur Terms + Privacy + LCEN + couche « réseau social »
03-monetisation/	Mentions pourboires live	Creator / virtual tips (TikTok Gifts / IG Stars — partiellement couvert)
04-rgpd-entreprise/	DPA, AIPD/DPIA géoloc	Au-dessus de ce que la plupart des utilisateurs voient chez TikTok/IG (interne)
05-audit-et-preparation/	RDV avocat, LEGAL_REPORT, TODO, comparatif	Contexte · LEGAL_REPORT juin 2026 : recouper avec l'état actuel
06-donnees-editeur/	Template LCEN	À compléter (adresse, etc.)
07-annexes-produit/	One-pager sponsor, justification tarifs	Commercial · pas juridique utilisateur

Mise à jour août 2026 : cinq documents in-app ajoutés et exportés (`communityGuidelines` , `brandedContent` , `advertisingPolicy` , `moderationAppeals` , `copyrightNotice`) — validation avocat recommandée.

3. Matrice comparative détaillée

Légende :  Couvert ·  Partiel ·  Absent · N/A Non applicable à ce stade

Domaine	TikTok	Instagram / Meta	Plateforme (dossier + in-app)	Écart vs géants
Conditions d'utilisation (ToS/CGU)	✓ Terms of Service	✓ Terms of Use	✓ cgu.pdf	⚠ Pas de clause arbitrage US (normal FR) · ⚠ Pas de Inactive Account Policy
Politique de confidentialité	✓ Privacy Policy	✓ Privacy Policy	✓ politique-confidentialite.pdf	⚠ Biométrie / analyse image (Sightengine) à explicitter
Politique cookies + CMP	✓ + bannière	✓ + bannière	⚠ politique-cookies.pdf	✗ CMP opérationnelle (LEGAL_REPORT LEG-RGPD-001) — doc existe, produit incomplet
Mentions légales LCEN	✓ (via entité locale)	✓	⚠ mentions-legales.pdf	⚠ Placeholders adresse / capital · à finaliser
Community Guidelines / Standards	✓ Community Guidelines	✓ Community Standards	✓ regles-communaute.pdf	⚠ À valider avocat · ton & exhaustivité
Signalement contenu illicite (DSA art. 16)	✓ In-app + help	✓	✓ Signalement + mentions DSA	⚠ Procédure autorités / PHAROS non documentée dans dossier
Point de contact DSA (art. 11)	✓	✓	✓ Mentions (contact DSA)	⚠ LEGAL_REPORT obsolète sur ce point — mettre à jour l'audit
Décision motivée & recours modération (DSA)	✓ Help + appeal flows	✓	✓ moderation-et-recours.pdf	⚠ Mise en œuvre produit + délais à confirmer
Transparence recommandation (art. 27 DSA)	✓ (VLOP) / partiel	✓ (VLOP)	✗	✗ Pas de page « Comment fonctionne le fil / reels »
Transparence publicité (art. 26 DSA)	✓ Label + policies	✓ « Paid partnership »	✓ Badge + politique-publicitaire.pdf	⚠ Cohérence UX badge / texte
Politique publicité annonceurs	✓ TikTok Advertising Policies	✓ Meta Advertising Standards	✓ Contrat + devis sponsor	✓ Bon pour B2B managed · ⚠ Pas de CGV annonceurs standalone

Domaine	TikTok	Instagram / Meta	Plateforme (dossier + in-app)	Écart vs géants
Branded content / influence	✅ Branded Content Policy	✅ Branded Content tools + règles	✅ contenus-sponsorises-partenariats.pdf	⚠️ Discipline créateurs hors vente managed
Copyright / IP utilisateurs	✅ Copyright policy + webform	✅ IP help + forms	✅ politique-droits-auteur.pdf	⚠️ Formulaire / délais à valider
Licence UGC (réutilisation par la plateforme)	✅ ToS détaillé	✅ ToS détaillé	⚠️ CGU §5 (licence courte)	⚠️ Moins détaillé que Meta
Musique / tiers (YouTube, etc.)	✅ Sound / licensing rules	✅ Music guidelines	✅ conditions-api-plateformes.pdf	✅ Point fort vs réseaux généralistes
Monétisation créateurs (tips, abos)	✅ Virtual Items / Creator terms	✅ Stars / subscriptions	✅ monetisation-createurs.pdf	⚠️ DAC7 / TVA / KYC ⚠️ IAP stores (LEGAL_REPORT)
Pourboires ≠ dons	N/A (gifts)	N/A	✅ MENTIONS-LEGALES-DONS.pdf	✅ Clarté supérieure à beaucoup de plateformes
Mineurs 13–17	✅ Youth policies, restricted modes	✅ Teen accounts (progression)	⚠️ Privacy §9 + CGU §3	❌ Pas de politique jeunesse dédiée
Vérification d'âge	⚠️ Déclaratif + parfois ID	⚠️ Idem	⚠️ Déclaratif 13+	⚠️ Même faiblesse que TikTok/IG au lancement
Géolocalisation	✅ Privacy	✅	✅ CGU §6 + DPIA	✅ Mieux documenté (AIPD dans dossier)
Messages privés / chiffrement	✅ Privacy	✅	✅ CGU §7	⚠️ Pas de politique end-to-end (non E2E)
DPA / sous-traitants B2B	✅ (entreprise)	✅	✅ dpa-sous-traitants.pdf	✅ Atout dossier avocat
AIPD / DPIA	Interne	Interne	✅ aipd-dpia-geolocalisation.pdf	✅ Atout
Law enforcement / réquisitions	✅ Guidelines	✅ Law enforcement	❌	❌ Absent

Domaine	TikTok	Instagram / Meta	Plateforme (dossier + in-app)	Écart vs géants
Rapport transparence modération (annuel)	✅ (VLOP)	✅ (VLOP)	❌	N/A aujourd'hui
EU ODR / médiation consommateur	✅	✅	⚠️ Mentions (ODR)	⚠️ Médiateur conso France (LCEN)
Stores : IAP, Sign in with Apple, privacy labels	—	—	❌ (TODO / LEGAL_REPORT)	❌ Critique — parité produit stores

4. Manquements priorités (par rapport à TikTok / Instagram)

Priorité 1 — Avant scale créateurs influenceurs

1. **Validation avocat** des 5 documents ajoutés (communauté, branded content, copyright, recours, pub).
2. **Discipline créateurs** — posts sponsorisés hors contrat managed (ARPP / DSA).

Priorité 2 — Conformité produit = conformité juridique

3. **CMP cookies** — TikTok/IG bloquent non-essentiels sans consentement ; la doc existe, **implémentation** incomplète (Stripe.js, YouTube).
4. **Mentions légales complètes** — entité légale complète vs **template** à remplir.
5. **Stores mobile** — IAP + Apple Sign-In + Privacy Nutrition Labels.

Priorité 3 — Maturité plateforme (12–24 mois)

6. **Transparence algorithme** (fil, reels, carte).
7. **Law enforcement guidelines**.
8. **Politique comptes mineurs / parents**.
9. **Rapport transparence annuel (modèle)**.

5. Points où la plateforme est **mieux ou plus claire** que la doc publique moyenne TikTok/IG

Sujet	Commentaire
Dossier B2B sponsor	Devis, contrat, reporting, justification tarifs — plus explicite que self-serve TikTok Ads.
Pourboires vs dons	Document dédié commission 30 % — rarement aussi clair .
YouTube / API tierces	conditions-api-plateformes.pdf — aligné bonnes pratiques Google API.
DPIA + DPA dans le pack avocat	Niveau entreprise / RGPD souvent interne only chez les géants.
Verticalisation musicale dans CGU	Règle de contenu plus précise que des Community Standards généralistes.

6. Écarts « normaux » — ne pas copier TikTok/Instagram

Sujet	Pourquoi ne pas viser la parité
Arbitration / class action waiver (US)	Cible droit français — clauses US inutiles voire interdites pour consommateurs UE.
VLOP / rapport transparence 45 M MAU	Non applicable tant que sous les seuils DSA.
50+ politiques régionales	Un jeu FR + UE suffit au lancement.
Politique TikTok Shop / Meta Pay	Hors périmètre produit actuel.

7. Plan d'action recommandé (ordre dossier avocat)

#	Action	Livrable	Où
1	Valider avocat les 5 docs sociaux	PDF 02-documents-utilisateurs/	RDV avocat
2	Mettre à jour LEGAL_REPORT	LEGAL_REPORT.md	05-audit-et-preparation/
3	Finaliser legal-publisher (adresse, médiateur FR)	JSON prod	06-donnees-editeur/
4	Traiter IAP + Sign in with Apple + CMP	Spec produit	TODO

8. Tableau récapitulatif « couverture vs géants »

Catégorie documentaire	TikTok	Instagram	Plateforme	Gap
ToS + Privacy + Cookies	✓	✓	✓	Faible
Community rules (standalone)	✓	✓	✓	Faible (validation)
Copyright policy (formelle)	✓	✓	✓	Faible (validation)
Branded / paid partnership	✓	✓	✓	Moyen (usage créateurs)
Ad policy (public)	✓	✓	✓	Faible
Advertiser contract (B2B)	✓	✓	✓	Faible
Creator monetization	✓	✓	✓	Faible (stores)
DSA contact + reporting	✓	✓	✓	Faible
Moderation appeals (public)	✓	✓	✓	Moyen
Youth / teen policy	✓	✓	⚠	Moyen
Law enforcement	✓	✓	✗	Moyen
Algo transparency	✓	✓	✗	Moyen (croissance)
RGPD enterprise (DPA/DPIA)	⚠ interne	⚠ interne	✓ dossier	Atout

9. Conclusion pour l'avocat / le BIC

Le dossier juridique **ne présente pas de trou béant sur le triptyque LCEN + RGPD + contrat sponsor B2B** pour une **jeune plateforme UE**. Face à TikTok et Instagram, l'écart principal est désormais **produit & stores** (CMP, IAP) et **mineurs / law enforcement**, plus que l'absence de documents sociaux de base.

- **DSA** — bonne voie ; transparence pub et recours à confirmer en prod.
- **App Store / Play** — exigences **plus dures** que le dossier PDF sur les **paiements in-app**.
- **Créateurs** — comparer à Instagram : **branded content policy** existe ; faire respecter l'étiquetage hors campagnes managed.

Recommandation CTO : validation avocat des textes août 2026 ; compléter LCEN + CMP + stores en parallèle.

Comparatif interne · Ne constitue pas un avis juridique · Sources : documentation publique TikTok & Meta (2025–2026).

Audit & préparation · document interne — 03 août 2026